

详细实用指南

关于针对妇女的性别暴力的第 35 号一般性建议

UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women · English · 2017

重要: 这是一份详细的非官方阅读指南，并非官方翻译。请参阅原始出版物以了解完整的要求和背景。

基于原始出版物

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=kLfc7rxtnu51TFh%2BKGEprdNPKFxWmTuNtgahYpRIGhiOW39gItQasN4QdLL0ya1ZR8dOUp%2FDeeRwbA%2FknwVcsg%3D%3D>

内容

1. 目的和范围
2. 重点指导
3. 如何使用本指南
4. 以幸存者为中心的原则
5. 实际反应顺序
6. 安全和质量检查
7. 行动清单

01 目的和范围

- 对《消除对妇女歧视公约》规定的国家在公共、私人、实体和数字环境中针对妇女的性别暴力义务的人权解释。

02 重点指导

- 基于性别的暴力是一种歧视形式，可能侵犯生命权、健康权、自由权、平等权、隐私权和免遭酷刑的权利。
- 国家责任包括公共当局的行为以及未能对私人或组织的暴力行为进行尽职调查。
- 义务包括预防、保护、调查、惩罚、赔偿和解决结构性不平等的措施。
- 法律和程序不应依赖于关于“真正受害者”行为、延迟报告、性史或家庭角色的陈规定型观念。
- 交叉歧视可能会加剧残疾、移民、土著、少数族裔、女同性恋、双性恋和变性妇女的风险和障碍。
- 赔偿可包括补偿、康复、满足、保证不再发生和结构改革。
- 数据收集、法院、治安、医疗保健和教育必须遵守保密、平等和非歧视原则。
- 以文化、宗教、传统或“家庭荣誉”为由的限制不能成为暴力或不平等保护的借口。

03 如何使用本指南

- 本指南将源出版物转变为实用的阅读辅助工具。它是为幸存者、值得信赖的支持者、卫生和社会服务人员以及项目经理而设计的。它不能取代紧急服务、医疗护理、法律建议或完整的来源出版物。
- 仅使用适合个人情况的部件。保留她的选择、隐私和节奏。如果建议的操作可能会将浏览、通话、文档或位置暴露给施虐者，请首先选择更安全的设备、地点或时间。

04

以幸存者为中心的原则

- 安全第一。询问什么可以让接下来的几个小时或几天更安全，并避免采取可能引发报复的措施。切勿为了提供基本帮助而要求披露信息。
- 尊重自主权和知情同意。解释现实的选择、好处、限制和可能的风险；幸存者决定接下来发生的事情，除非立即适用法律保障义务。
- 保护机密。在共享信息之前，收集最少的信息、限制访问、商定安全联系方法并解释任何限制。
- 提供公平的机会。考虑残疾、语言、年龄、移民状况、贫困、农村孤立、性取向和其他障碍，不要刻板印象。

05

实际反应顺序

- 从当前的安全和紧急健康需求开始。在犯罪嫌疑人不在场的情况下私下询问谈话是否安全以及该人是否需要紧急护理。
- 不加询问地倾听。验证发生的事情，避免指责，并且不要要求按时间顺序进行说明或证据。仅记录必要的内容并使用幸存者自己的话。
- 提供少量经过验证的选项：医疗护理、安全住宿、社会心理支持、法律信息、警察或适当的保护服务。解释接受一项服务并不需要接受所有其他服务。
- 获得同意后热情转介：确认服务开放、可访问且安全；解释会发生什么；并避免在各机构之间反复派遣幸存者。
- 就后续行动和安全的沟通方式达成一致。如果设备可能受到监控，请勿留下识别信息、发送泄露通知或以明显名称存储文件。

06

安全和质量检查

- 请勿与犯罪嫌疑人对峙、调解暴力关系、承诺无法控制的结果或迫使幸存者立即离开。
- 请勿使用未经验证的电话号码或推荐人。服务可能会关闭、更改资格规则或以不安全的方式共享信息；在发布或推荐之前确认详细信息。
- 组织应培训员工、监督疑难案件、制定保密文件规则、维护更新的转介图并为员工提供支持，以减少倦怠和有害做法。

- 现在谈论、阅读或保存本文件是否安全？
- 是否考虑了紧急伤害、怀孕问题、性暴力护理和自杀风险？
- 幸存者是否选择了可以记录或共享哪些信息？
- 口译、残疾人通道、儿童保育、交通和费用障碍是否得到解决？
- 转介是否经过验证？是否有安全的后续计划？
- 该人是否被告知暴力不是她的错并且她可以拒绝任何选择？